

証人尋問に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア. 証人を尋問する場合、必ず宣誓をさせなければならない。

イ. 証人には、その実験した事実により推測した事項を供述させることはできないが、鑑定人には同事項を供述させることができる。

ウ. 何人も、自己の配偶者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれのある証言を拒むことはできない。

エ. 被告人が正当な理由がなく召喚に応じないおそれがあるときは、これを勾引することができるが、召喚を受けた証人については、正当な理由がなく出頭しないおそれがあるだけでは勾引することはできない。

オ. 医師は、業務上委託を受けたため知り得た事実で他人の秘密に関するものについては証言を拒むことができるが、本人が承諾した場合は、証言を拒絶することはできない。

1. ア イ 2. ア ウ 3. イ エ 4. ウ オ 5. エ オ

*平成28年刑法改正により、正解の選択肢はなくなった。

No229

証人尋問

正答率

H22-32

正解

なし

62%

ア 誤っている

154 条、155 条 1 項。証人には、刑事訴訟法に特別の定のある場合を除いて、宣誓をさせなければならない (154 条)。その趣旨は、証人に原則として宣誓させなければならないとすることで、証言内容の真实性を担保する点にある。この「特別の定」として、155 条 1 項は、「宣誓の趣旨を理解することができない者は、宣誓をさせないで、これを尋問しなければならない」としている。したがって、本記述は誤っている。

イ 誤っている

156 条 1 項。証人には、その実験した事実により推測した事項を供述させることができる。その趣旨は、経験事実を基礎を置く限りにおいて客観性と非代替性をもち、単なる意見とは違って合理的なものであり得るから、かかる供述を許す点にある。よって、本記述前段は誤っている。

また、鑑定人のなす鑑定 (165 条) とは、特別の知識経験に属する法則又はその法則を具体的事実に応用して得た判断の報告をいう。この点、本記述で問題となる、実験した事実により推測した事項の供述は、実験した事実という「具体的事実」に経験則という「法則」を適用して得た判断の報告にあたる。ここで、推測に用いた経験則が「特別の知識経験に属する法則」にあたる場合は、鑑定にあたり、鑑定人に供述させることができる。しかし、「特別の知識経験に属する法則」にあたらない場合は、鑑定にあたらないから、証人尋問の手続による必要があり、鑑定人に供述させることはできない。よって、本記述後段は誤っている。

したがって、本記述は誤っている。

ウ 誤っている

147 条 1 号。何人も、自己の配偶者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受ける虞のある証言を拒むことができる。その趣旨は、憲法上の権利としての証言拒絶権は認められないとしても (最大判昭 27. 8. 6)、親族間の情愛を尊ぶという政策に基づき、証言拒絶権を与える点にある。したがって、本記述は誤っている。

エ 誤っている

58 条 2 号。裁判所は、被告人が、正当な理由がなく、召喚に応じないとき、又は応じないおそれがあるときには、被告人を勾引することができる。よって、本記述前段は正しい。

152 条。裁判所は、証人が、正当な理由がなく、召喚に応じないとき、又は応じないおそれがあるときは、その証人を勾引することができる。よって、本記述は、正当な理由がなく出頭しないおそれがあるだけでは勾引することができないとしている点で誤っている。したがって、本記述は誤っている。

オ 正しい

149 条。医師、歯科医師、助産師、看護師、弁護士 (外国法事務弁護士を含む。)、弁理士、公証人、宗教の職に在る者又はこれらの職にあった者は、業務上委託を受けたため知り得た事実で他人の秘密に関するものについては、証言を拒むことができる (149 条本文)。その趣旨は、個人の秘密に属する事項を取り扱うことの多い一定の業務者について、個人の秘密に関して証言を拒む権利を認めることによって、社会生活上特別の意義を有するそれらの業務及びこれに秘密を託する者の信頼を保護する点にある。よって、本記述前段は正しい。

もっとも、149 条本文に該当する場合であっても、本人が承諾した場合、証言の拒絶が被告人の

ためのみにする権利の濫用と認められる場合（被告人が本人である場合を除く。）その他裁判所の規則で定める事由がある場合は、証言を拒むことはできない（同条ただし書）。その趣旨は、本人が承諾した場合には、そもそも秘密保持の必要がなくなるのであり、証言をさせても業務及びそれに対する信頼を阻害するおそれがない点にある。よって、本記述後段は正しい。

したがって、本記述は正しい。

以上により、正しい記述はオのみであり、したがって、正解の選択肢はない。

なお、記述エについて、平成28年改正前刑法では、152条は「召喚に応じない証人に対しては、更にこれを召喚し、又はこれを勾引することができる。」と定めていたため、召還を受けた証人について、正当な理由なく出頭しないおそれがあるだけでは勾引することができなかった。したがって、平成28年改正前の段階では肢エの後段の記載も正しいことになり、正解は肢5であった。

